는 사적인 자산의 한 유형으로 정의되고 있습니다. 다시 말하면, 암호화 기술이나 분산 원장 기술을 통해 발행되는 화폐는 혹은 자산은 이 범주에 속하게 됩니다. 영국도 마찬가지로 '암호자산'이라는 용어를 사용하고 있고, 미국은 '디지털자산'이라는 용어를 택하고 있습니다. 국가별로 용어는 다릅니다. FATF는 '가상자산', 영국은 '암호자산', 미국은 '디지털자산'이라는 표현을 쓰며, 본질적으로 이들은 같은 말입니다.

한국의 법적 정의: 특정금융정보법 기준

한국에서는 '특정금융정보법' 제2조 제3호에서 가상자산에 대한 정의를 명시하고 있습니다. 이 정의에 따르면 비트코인은 명확하게 가상자산에 포함됩니다. 가상자산을 '경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표와 그에 관한 일체의 권리'로 정의하고 있습니다. 단, 법에서는 이 정의에서 제외되는 항목도 분명히 밝히고 있습니다. 예를 들면 발행인이 사용처나 용도를 제한한 자산들, 게임 내에서 얻는 게임머니와 같은 유무형의 결과물, 전자화폐, 전자증권, 전자어음 등은 가상자산에서 제외됩니다.

보다 쉽게 말해, 주식은 전자증권으로, 카카오페이·삼성페이 등은 전자어음으로 분류되며 이들은 가상자산이 아닙니다. 게임 아이템이나 게임 머니 역시 가상자산의 범주에서 제외됩니다. 따라서 이런 것들을 제외하고, 자유롭게 거래가 가능한 디지털 자산들만이 법적으로 가상자산으로 인정됩니다.